



> Retouradres

Fokker Next Gen N.V.

[Redacted address]

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Rijnstraat 8
Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Contactpersoon

[Redacted contact person information]

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

Uw kenmerk

Aanvraag d.d. 15 december 2022

Bijlage(n)

3

Datum 5 september 2023
Betreft Subsidieverlening inzake deelproject Hydrogen Ombouw
Turbofan (HOT)

Geachte [Redacted]

Met uw aanvraag van 15 december 2022 vraagt u, namens Fokker Next Gen NV (hierna: FNG) (voorheen bekend als: Netherlands Aircraft Company NV), in navolging van een investeringsvoorstel voor het Nationaal Groeifonds (NGF), als penvoerder subsidie voor het project *Hydrogen Ombouw Turbofan* (hierna: HOT), als onderdeel van het NGF-programma 'Luchtvaart in Transitie' (hierna: LiT). U doet deze aanvraag mede namens Fokker Services Groep BV (hierna: FSG), [Redacted] Aircraft Design and Systems Engineering BV (hierna: ADSE) en Oerlikon Eldim (NL) BV (hierna: Oerlikon). De aanvraag heeft betrekking op de onvoorwaardelijk toegekende middelen voor het NGF-deelproject HOT.

Ik beschouw FNG, FSG, [Redacted] ADSE en Oerlikon als individueel begunstigden en subsidieontvangers in de zin van de beschikking. Vanwege uw rol als penvoerder van HOT wordt van u verwacht dat u zorgdraagt dat de informatie die op grond van de betreffende verplichtingen moet worden opgeleverd wordt ingediend.

Concreet vraagt u, mede namens de andere hiervoor genoemde partijen, een subsidie van in [Redacted] voor het ontwikkelen van een retrofit aanpassing, waarmee bestaande straalvliegtuigen geschikt gemaakt worden voor verbranding van waterstof in een hybride oplossing, waarbij nog steeds gebruik gemaakt kan worden van kerosine, of een groenere variant daarvan (bio of synthetisch).

De aanvraag en de daarbij behorende bijlagen vormen samen de gegevens en bescheiden zoals genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de basis voor deze subsidiebeschikking.

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder zaaknummer 31191712 en de nummers 5000006217 voor FNG, 5000006218 voor FSG, 5000006219 voor [Redacted] voor ADSE en 5000006221 voor Oerlikon.

Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Inleiding en procesverloop

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Context bij de aanvraag: Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groei Fonds (NGF) trekt het kabinet tussen 2021 en 2025 € 20 miljard uit voor projecten. Het gaat om gerichte investeringen op 2 terreinen waar de meeste kansen aanwezig zijn voor structurele en duurzame economische groei van Nederland in lijn met de kabinetsdoelstellingen.

Deze 2 terreinen zijn Kennisontwikkeling en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

De doelstellingen van het NGF maken het mede mogelijk voor Nederland om de transitie te maken naar een duurzame economie en samenleving. De daarmee gepaarde innovatiekracht leidt tot continuerende, nieuwe en groeiende bedrijvigheid in Nederland. Met het NGF wordt ervoor gezorgd dat investeringen kunnen worden gedaan om grote uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te gaan, maatschappelijke opgaven toekomstbestendig aan te pakken en te versnellen.

Voordat activiteiten uit het NGF kunnen worden gefinancierd en uitgevoerd dienen een aantal stappen te worden doorlopen. In de toekenningfase worden vanuit vakdepartementen en coördinerende bewindspersonen voor de twee pijlers investeringsvoorstellen ingediend bij de toegangspoort voor het NGF.

De onafhankelijke Adviescommissie Nationaal Groeifonds (Adviescommissie NGF) beoordeelt de door de toegangspoort doorgeleide investeringsvoorstellen en adviseert het kabinet. Op basis van het advies van de Adviescommissie NGF besluit het kabinet over het toekennen van bijdragen uit het NGF aan activiteiten (NGF-projecten). De toegekende NGF-bijdragen worden na parlementaire autorisatie als NGF-middelen in de vorm van budgetoverboekingen verwerkt op de departementale begrotingen of begrotingsfondsen van de relevante vakdepartementen die deze middelen vervolgens kunnen inzetten voor NGF-projecten. Daarmee vangt de fase aan van het door de relevante vakdepartementen daadwerkelijk beschikbaar stellen van de NGF-middelen aan de NGF-projecten. Uw voorstel heeft deze stappen succesvol doorlopen.

Toekenning NGF-bijdrage

Op basis van het positieve advies van de Adviescommissie NGF heeft het kabinet besloten tot toekenning van [REDACTED] voor het deelproject HOT. Hierbij geldt dat enkel de kosten die worden gemaakt ná indiening van de subsidieaanvraag in aanmerking komen voor subsidieverlening.

Beoordeling aanvraag

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Activiteiten

Het project HOT richt zich op de bestaande vloot straalvliegtuigen en wil een hybride waterstofoplossing aanbieden, waarmee met name bestaande A320s en 737s omgebouwd kunnen worden naar minder milieubelastende varianten en zo de vergroening van de luchtvaart versneld gerealiseerd kan worden. Binnen deze categorie is de te ontwikkelen oplossing vooral geschikt voor vliegtuigen die zo'n 10 tot 15 jaar in operatie zijn en toe zijn aan een grote onderhoudsbeurt, waarbij het vliegtuig volledig gestript wordt en langere tijd uit dienst is.

Datum
5 september 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975

Het doel van het deelproject is om te komen tot een conceptontwerp voor een veilig waterstof brandstofsysteem dat zal leiden tot het afgeven van een Permit-to-Fly (PtF) voor een Fokker F100 technologie demonstratievliegtuig om op waterstof te kunnen en mogen vliegen. Vanuit het NGF is deze fase van HOT onvoorwaardelijk toegekend.

De verwachte eindresultaten van het onvoorwaardelijk toegekende deel zijn:

- A1. Conceptueel ontwerp: Ontwerp op hoofdlijnen, afgesloten met een DCR (Design Concept Review);
- A2. Concept ontwerp en concept installatie ontwerp: Na ongeveer 6 maanden vindt een PDR (Preliminary Design Review) plaats. Na een geslaagde review worden de ontwerpwerkzaamheden voortgezet. Aan het eind van ieder jaar volgt een IPR (Intermediate Project Review), zo ook aan het einde van dit deelproject en deze dient tevens als afsluiting van dit deelproject.
- A3. Rolls Royce motor aanpassing: Aangepaste waterstof- en kerosine motoren. Beide motoren moeten met een FADEC (Full Authority Digital Engine Control) worden aangepast naast de specifieke aanpassingen voor waterstof (alleen voor de waterstofmotor).

De activiteiten binnen het project HOT zijn verdeeld over de onderstaande twee werkpakketten (WP2 en WP3) met daarin sub activiteiten (WP1):

- WP2 Hydrogen system:
 - WP1: Projectmanagement, configuratie management, (eind)evaluatie van de projectresultaten, het genereren van generieke ontwerpdata en het interface management met CAVENDISH.
 - Het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van een installatie voor cryogene vloeibare waterstof bestaande uit een tank, distributie- en beheerssysteem. Alleen die taken die betrekking hebben op het opstellen van criteria, definities en ontwerpen zijn binnen scope.
- WP3 Aircraft modifications:
 - WP1: Projectmanagement, configuratie management, (eind)evaluatie van de projectresultaten, het genereren van generieke ontwerpdata en het interface management met CAVENDISH.
 - Het ontwerpen, ontwikkelen van de aanpassingen aan het vliegtuig om dit waterstofsysteem te kunnen installeren. Alleen die taken die betrekking hebben op het opstellen van criteria, definities en ontwerpen zijn binnen scope.

Staatssteun

Het verstrekken van subsidie mag niet leiden tot het verlenen van ongeoorloofde staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Hierbij geldt dat staatssteun in beginsel verboden is. Een steunmaatregel kan echter verenigbaar zijn met de interne markt, als deze valt binnen de juridische kaders van de Europese Commissie of door haar is goedgekeurd. Op deze subsidie is de AGVV van toepassing waarbij bepaalde categorieën steun met de interne markt verenigbaar worden verklaard.

Fokker Next Gen N.V.

WP1

Voor zover de activiteiten van WP1 zien op de ondersteuning van WP2 en WP3 zullen de kosten van deze activiteiten worden geschaard onder de kosten van WP2 en WP3.

WP2 Hydrogen system

- Voorontwerp van tanks, leidingen, kleppen, pompen, sensoren, warmtewisselaars, verdamper en besturingssysteem van het brandstofsysteem met als doel het vergaren van nieuwe kennis voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe subsystemen die nodig zijn voor de mogelijke ontwikkeling van toekomstige nieuwe waterstofvliegtuigen.

WP3 Aircraft modifications

- Voorontwerp van tank-inbouw, waterstofdistributiesysteem, flight-deck-aanpassingen, bleed-air-systeemaanpassingen, waterstofbeheersysteem, inert-gas-generator en overige systemen met als doel het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden om later in een demonstrator-vliegtuig subsystemen te kunnen installeren die nodig zijn in mogelijk later te ontwikkelen nieuwe waterstof-vliegtuigen.

Voor zover de aanvraag en het Deelprojectplan zien op door Fokker Next Gen uit te voeren activiteiten onder WP2 en WP3 betreft het activiteiten die zien het verrichten van industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 25 van de AGVV.

Behalve dat moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 25 van de AGVV, geldt dat ook moet worden voldaan aan de algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Ik concludeer dat door Fokker Next Gen aan alle vereisten van hoofdstuk 1 van de AGVV wordt voldaan. Op grond van de door u verstrekte gegevens in de aanvraag kan ik niet tot de vaststelling komen dat Fokker Next Gen een onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in punt 18 van de AGVV. Verder heb ik vastgesteld dat Fokker Next Gen met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van de subsidie van 15 december 2022.

Fokker Services Group N.V.

WP1

Voor zover de activiteiten van WP1 zien op de ondersteuning van WP2 en WP3 zullen de kosten van deze activiteiten worden geschaard onder de kosten van WP2 en WP3.

WP2 Hydrogen system

- Voorontwerp luchtbehandelingssysteem met als doel het vergaren van nieuwe kennis voor het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe

subsystemen die nodig zijn voor de mogelijke ontwikkeling van toekomstige nieuwe waterstofvliegtuigen.

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

WP3 Aircraft modifications

- Voorontwerp van tank-inbouw, waterstofdistributiesysteem, flight-deck-aanpassingen, bleed-air-systeemaanpassingen, waterstofbeheersysteem en inert-gas-generator met als doel het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden.

Datum
5 september 2023
Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975

Voor zover de aanvraag en het deelprojectplan zien op door Fokker Services Group uit te voeren activiteiten onder WP2 en WP3 betreft het activiteiten die zien het verrichten van industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 25 van de AGVV.

Behalve dat moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 25 van de AGVV, geldt dat ook moet worden voldaan aan de algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Ik concludeer dat door Fokker Services Group aan alle vereisten van hoofdstuk 1 van de AGVV wordt voldaan. Op grond van de door u verstrekte gegevens in de aanvraag kan ik niet tot de vaststelling komen dat Fokker Services Group een onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in punt 18 van de AGVV. Verder heb ik vastgesteld dat Fokker Services Group met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van de subsidie van 15 december 2022.

Oerlikon Eldim B.V.

WP3 Aircraft modifications

- Voorontwerp van wijzigingen aan motorafsluitingen met het oog op het gebruik van waterstof met als doel het vergaren van nieuwe kennis en vaardigheden om later in een demonstratorvliegtuig subsystemen te kunnen installeren die nodig zijn in mogelijk later te ontwikkelen nieuwe waterstof-vliegtuigen.

Voor zover de aanvraag en het deelprojectplan zien op door Oerlikon Eldim onder WP3 uit te voeren activiteiten betreft het activiteiten die zien het verrichten van industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 25 van de AGVV.

Behalve dat moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 25 van de AGVV, geldt dat ook moet worden voldaan aan de algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Ik concludeer dat door Oerlikon Eldim B.V. aan alle vereisten van hoofdstuk 1 van de AGVV wordt voldaan. Op grond van de door u verstrekte gegevens in de aanvraag kan ik niet tot de vaststelling komen dat ADSE B.V. een onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in punt 18 van de AGVV. Verder heb ik vastgesteld dat Oerlikon Eldim B.V. met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van de subsidie van 15 december 2022.

ADSE B.V.

WP1

Voor zover de activiteiten van WP1 zien op de ondersteuning van WP3 zullen de kosten van deze activiteiten worden geschaard onder de kosten van WP3.

WP3 Aircraft modifications

- Voorontwerp van tank-inbouw, waterstofdistributiesysteem, flight-deck-aanpassingen, bleed-air-systeemaanpassingen, waterstofbeheersysteem en inert-gas-generator met als doel om nieuwe kennis en vaardigheden te vergaren om later in een demonstratorvliegtuig subsystemen te kunnen installeren die nodig zijn in mogelijk later te ontwikkelen nieuwe waterstof-vliegtuigen.

Voor zover de aanvraag en het deelprojectplan zien op door ADSE uit te voeren activiteiten onder WP3 betreft het activiteiten die zien het verrichten van industrieel onderzoek als bedoeld in artikel 25 van de AGVV.

Behalve dat moet worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in artikel 25 van de AGVV, geldt dat ook moet worden voldaan aan de algemene voorwaarden uit hoofdstuk 1 van de AGVV. Ik concludeer dat door ADSE B.V. aan alle vereisten van hoofdstuk 1 van de AGVV wordt voldaan. Op grond van de door u verstrekte gegevens in de aanvraag kan ik niet tot de vaststelling komen dat ADSE B.V. een onderneming in moeilijkheden is, zoals bedoeld in punt 18 van de AGVV. Verder heb ik vastgesteld dat ADSE B.V. met de activiteiten niet eerder is begonnen dan na de aanvraag van de subsidie van 15 december 2022.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

Op basis van het projectplan zie ik geen aanleiding om tot het oordeel te komen dat de verlening van subsidie voor de activiteiten van het project die worden uitgevoerd door [REDACTED] leiden tot staatssteun, zolang [REDACTED] blijft voldoen aan de voorwaarden als gesteld in paragraaf 1.3, onderdeel ff (elementen waardoor deze onderzoeksorganisatie(s) een onderzoeksorganisatie zijn en blijven) en paragraaf 2.1.1 van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU C(2022) 7388) (hierna: Kaderregeling O&O&I) randnummers 19, 20, onderdeel a, onder II, onderdeel b en randnummer 21 en randnummers 28 tot en met 30.

Kosten en subsidie

Op grond van artikel 25 van de AGVV komen de volgende kosten voor subsidie tot een maximum van 50% in aanmerking:

- a) personeelskosten: kosten van onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het onderzoeksproject bezighouden;
- b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd;
- c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking;
- d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt;
- e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien.

Volgens de aanvraag worden de volgende kosten aangevoerd:

Organisatie (bedragen k€)	WP2	WP3	Totale kosten	Gevraagde subsidie	Eigen financiering
ADSE B.V.	-	645	645	285	360
Fokker Next Gen N.V.	6.791	2.369	9.160	4.045	5.115
Fokker Services Group B.V.	1.291	4.344	5.635	2.500	3.135
Oerlikon Eldim (NL) B.V.	-	160	160	70	90
Totaal					

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

Op basis van de gegevens in uw subsidieaanvraag, met een maximum van 50% voor Fokker Next Gen N.V., Fokker Services Group N.V., Oerlikon Eldim B.V. en ADSE B.V. van de in aanmerking komende kosten en een maximumbedrag van €35.000.000,- conform artikel 25 van de AGVV, bedraagt de subsidie

Zie onderstaande tabel.

Subsidie ontvanger	Totale subsidie in €	Max. subsidie % van kosten
Fokker Next Gen N.V.	4.045.000	44
Fokker Services Group N.V.	2.500.000	44
Oerlikon Eldim B.V.	70.000	44
ADSE B.V.	285.000	44

Kennisgeving

Ik merk op dat ingevolge artikel 9, tweede lid, van de AGVV deze beschikking (volledige tekst) op het internet en op de website van de Europese Commissie bekend zal worden gemaakt. Ook zal binnen 20 werkdagen een kennisgeving zoals bedoeld in artikel 11 van de AGVV aan de Europese Commissie worden gedaan.

Besluit

Hierbij verleen ik aan de aanvragers een subsidie van in totaal [REDACTED] voor het deelproject HOT. Dit bedrag is inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. Belastingen en BTW wordt niet gesubsidieerd, tenzij de subsidieontvanger kan aantonen dat deze belastingen niet teruggevraagd kunnen worden (bijvoorbeeld met een schriftelijke uitspraak van de betreffende inspecteur der belastingen).

Het bedrag is als volgt opgebouwd:

NGF-project HOT	
Subsidieontvanger	Subsidiebedrag in €
Fokker Next Gen N.V.	4.045.000
Fokker Services Group B.V.	2.500.000
Oerlikon Eldim (NL) B.V.	70.000
Aerospace Design and System Engineering B.V.	285.000

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
5 september 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975

De subsidie is gebaseerd op artikel 4:23, derde lid, onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.

Waar moet u aan voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen bij niet-naleving.

Wet- en regelgeving

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 (Subsidies);
- Aanbestedingsregelgeving;
- Staatssteunregelgeving, artikelen 107 t/m 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de bijbehorende verordeningen en Verordening (EU) nr. 651/2014, PbEU 2014, L 187 (Algemene groepsvrijstellingsverordening, AGVV).

De wet- en regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Subsidieverplichtingen

Aan de subsidie zijn de volgende verplichtingen verbonden:

Algemene subsidieverplichtingen

1. U voert het project volledig uit overeenkomstig het bij de aanvraag ingediende plan, de Project Specifieke Afspraken (PSA) tussen mij en de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Financiën en het projectbeheersplan Luchtvaart in Transitie (hierna projectbeheersplan). Dit plan is bijlage 2 van deze beschikking en wordt separaat beschikbaar gesteld.
2. U dient mij onverwijld een schriftelijke melding te doen zodra aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet geheel of niet tijdig aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

3. U dient voor elke essentiële wijziging in de aard of de uitvoering ten opzichte van de aanvraag mijn voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen. Geen toestemming is vereist voor de volgende wijzigingen van de in deze beschikking en het onderliggende deelprojectplan:

- Gespecificeerde kostenposten, indien als gevolg van deze wijziging de omvang van een kostenpost niet meer dan 15% wijzigt;
- Gespecificeerde mijlpalen, indien als gevolg van deze wijziging het oplevermoment van een mijlpaal niet meer dan 3 maanden wijzigt;
- Gespecificeerde Key Performance Indicators (KPI's), indien als gevolg van deze wijziging een KPI, zoals opgenomen in de PSA of het deelprojectplan, niet meer dan 15% afwijkt.

Aan mijn toestemming kan ik nadere verplichtingen verbinden.

4. De inrichting van uw administratie dient zodanig te zijn dat deze aansluit bij de door u ingediende begroting en daaruit te allen tijde op eenvoudige- en duidelijke wijze de rechtstreeks tot het project te rekenen kosten kunnen worden afgelezen.

5. Op mijn verzoek dient u, in lijn met het projectbeheersplan, inlichtingen te verschaffen over de voortgang of resultaten van het project. U bent verplicht om op mijn verzoek medewerking te verlenen aan een (tussen)evaluatie van het beleid op grond waarvan deze subsidie is verstrekt. Deze verplichtingen gelden tot vijf jaar na de datum van de beschikking tot subsidievaststelling.

6. U doet mij onverwijld schriftelijke mededeling van betalingsproblemen, de indiening bij de rechtbank van een verzoek tot het verlenen van surseance van betaling aan u of tot faillietverklaring van u.

7. Zoals aangegeven in het projectbeheersplan dienen jaarlijks voortgangsrapportages voor de Fondsbeheerders en driemaandelijke voortgangsrapportages aan het Ministerie van I&W (hierna: I&W) te worden opgesteld. Hiertoe zendt u een voortgangsrapportage aan mij waarin ten minste een inhoudelijke- en financiële tussenrapportage over de daaraan voorafgaande periode en een vooruitblik op de komende periode is opgenomen. In deze rapportage wordt voor het inhoudelijk deel minimaal een toelichting gegeven op de mijlpalen, risico's, beheersmaatregelen, kwaliteitsborging en afwijkingen en/of wijzigingen. Ook wordt de relatie gelegd tussen de inhoudelijke- en financiële voortgang. In overeenstemming met het projectbeheersplan zijn de volgende generieke rapportagemomenten vastgesteld voor HOT aan het Projectbureau LiT (PB) (zodat deze gelijk loopt met de reguliere voortgangsrapportages voor de Fondsbeheerders):

- 15 januari voor het vierde kwartaal van het voorgaande jaar;
- 15 april voor het eerste kwartaal van het lopende jaar;
- 01 augustus voor het tweede kwartaal van het lopende jaar;
- 15 oktober voor het derde kwartaal van het lopende jaar. Voor 2023 geldt dat op 15 oktober 2023 wordt gerapporteerd over de volledige opstart periode (het eerste, tweede en derde kwartaal 2023).

8. De start van het deelproject is voorzien op 1 januari 2023. Het einde van het deelproject op 31 december 2024. Hierbij zijn de volgende mijlpalen bepaald:

DCR	30-09-2023
IPR 1	31-12-2023
PDR	01-04-2024
IPR 2	31-12-2024

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

9. Uiterlijk binnen 13 weken na afronding van dit project, uiterlijk 31 maart 2025, dient u bij mij een verzoek om subsidievaststelling in. De exacte invulling van het proces tot subsidievaststelling wordt nader besproken tussen I&W, PB en HOT. Het verzoek tot subsidievaststelling dient minimaal vergezeld te gaan van de volgende stukken:

- Eindrapportages in lijn met het projectbeheersplan waarin verloop en eindresultaten van het gesubsidieerde project zijn vastgelegd;
- Een gespecificeerde opgave van alle rechtstreeks tot het project toe te rekenen werkelijk gemaakte kosten, opgesteld in overeenstemming met de door u ingediende begroting;
- Een controleverklaring afgegeven door uw accountant in lijn met bijgaand controleprotocol (bijlage 3).

10. U voert het project uit in overeenstemming met de criteria en verplichtingen, zoals opgenomen in artikel 25 van EU Verordening 651/2014 en deze beschikking.

11. U dient bij de uitvoering van alle (subsidiabele) activiteiten rekening te houden met de mededingingsregels en volgens de daarin gestelde kaders te handelen.

Bijzondere subsidieverplichtingen

Vanuit het Ministerie I&W (hierna: I&W) zijn, mede op verzoek van het NGF, verschillende (risico)analyses uitgevoerd. Nog in te vullen maatregelen en verplichtingen om de risico's te mitigeren en invulling te geven aan de gestelde voorwaarden en verplichtingen vanuit het NGF zijn hieronder opgenomen:

- Alle voorwaarden en verplichtingen gesteld door het NGF moeten tijdig worden ingevuld door HOT (zie bijlage 1);
- Regulier overleg vindt plaats met HOT, PB en I&W over de financiële- en inhoudelijke voortgang;
- In lijn met het projectbeheersplan worden voor HOT nog criteria opgesteld en vastgelegd waaraan het eindresultaat en mijlpalen moeten voldoen voordat tot goedkeuring kan worden overgegaan. Hierover vindt nader overleg plaats tussen HOT, PB en I&W.
- Voor het eindresultaat dient een samenvattend document opgesteld te worden, waarmee wordt aangetoond of en hoe dit resultaat succesvol is behaald, inclusief links of afschriften van de publieke documenten. De bijlagen van het samenvattende document dienen de volgende (bewijs)stukken te bevatten:
 - Mijlpaal beschrijving;
 - Oplevering genoemde resultaten A1-A3 en dat dit toepasbaar is voor de beoogde doelstellingen van HOT.
 - Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende onderdelen van de opgeleverde resultaten;
 - Globale samenvatting van publieke informatie over de opgeleverde resultaten.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

- In het projectbeheersplan is het volgende opgenomen over de kwaliteit van de (tussentijdse) resultaten van HOT. De kwaliteit wordt geborgd door een onafhankelijke kwaliteitsborging georganiseerd door HOT bijvoorbeeld volgens een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 9001 en AS9100. De uitkomst van deze onafhankelijke kwaliteitsborging maakt onderdeel uit van de oplevering van de (tussentijdse) resultaten conform de afgesproken mijlpalenplanning;
- De vastgestelde acceptatiecriteria worden onderworpen aan wijzigingsbeheer: wanneer de acceptatie-eisen die aan (tussentijdse) resultaten worden gesteld worden veranderd, geldt dit als een wijzigingsverzoek;
- Toegang tot en vertrouwelijkheid van informatie wordt geborgd;
- Het is niet mogelijk dat dubbele subsidies aan dezelfde organisaties voor dezelfde activiteiten worden verstrekt. Hiertoe dienen de genoemde subsidieontvangers uiterlijk 15 oktober 2023 een verklaring aan I&W te verstrekken.
- Er dient voldaan te worden aan de AGVV-voorwaarden op het gebied van afbakening, categorisering en specificering van kosten. Dit is gekoppeld aan het artikel, op basis waarvan vrijstelling voor staatssteun is verkregen.

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
5 september 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975

Due diligence onderzoek

Volgens het advies van het NGF is een due diligence onderzoek in opdracht van I&W uitgevoerd. De verplichtingen, voortkomend uit dit onderzoek, zijn hieronder opgenomen.

Begroting

Geen nadere voorwaarden.

Cofinanciering

De volgende voorwaarden op het gebied van cofinanciering dienen te worden ingevuld:

- Cofinanciering dient volledig gecommiteerd te zijn voor de gedeeltes benoemd bij onderstaande voorschotmomenten onder het kopje 'wanneer ontvangt u de subsidie'.
- Een helder onderscheid dient te worden gemaakt tussen in-kind en cashfinanciering.

Besteding gelden/ borging kostenoverschrijding

De volgende voorwaarden op het gebied van de besteding van gelden/ borging kostenoverschrijdingen dienen te worden ingevuld:

- Onderliggende sturingsindicatoren dienen te zijn ingeregeld voor HOT i.s.m. het PB.
- In ondertekende samenwerkingsovereenkomsten dienen uiterlijk 15 oktober 2023 afspraken te worden gemaakt over de projectorganisatie, penvoerderschap, rol- en taakverdeling tussen de verschillende financiers, partners, subsidieontvangers en onderaannemers én intellectueel eigendom.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Ook indien door een ander bestuursorgaan voor dezelfde activiteiten subsidie is/wordt verstrekt, doet u daarvan onverwijld mededeling. Uw melding, voorzien van een toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het niet (geheel) uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat u de subsidie geheel of gedeeltelijk dient terug te betalen, inclusief wettelijke rente.

Ik wijs u er verder op dat er een misbruikregister wordt bijgehouden met oog op het tegengaan van misbruik bij subsidieverstreking.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

De subsidie wordt volgens het volgende ritme betaald:

1. Een eerste voorschot van 40% voor 2023, zijnde [REDACTED]
2. Een tweede voorschot van 40% voor 2023, zijnde [REDACTED]
3. Een laatste termijn van 20% bij de eindafrekening, zijnde [REDACTED]

Het tweede voorschot van 40% wordt verstrekt indien uiterlijk vóór 15 oktober 2023 is aangetoond dat de eerdergenoemde verplichtingen onder 'bijzondere subsidieverplichtingen' en 'due diligence' zijn ingevuld, m.u.v. de verplichtingen die betrekking hebben op de eindresultaten.

De betaling van de totale subsidie ad [REDACTED] verloopt dan als volgt:

	Voorschot 2023 -1	Voorschot 2023-2	Eindafrekening 2024	Totaal
Fokker Next Gen N.V. (penvoerder)	1.618.000	1.618.000	809.000	4.045.000
ADSE B.V	114.000	114.000	57.000	285.000
Fokker Services Group B.V.	1.000.000	1.000.000	500.000	2.500.000
Oerlikon Eldim (NL) B.V.	28.000	28.000	14.000	70.000
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Totaal project	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Het eerste voorschot zal worden betaald binnen 6 weken na de dag van verzending van deze beschikking. De hierboven genoemde bedragen zullen per subsidieontvanger worden overgemaakt op:

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
5 september 2023
Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975

Subsidieontvanger	Bankrekening	o.v.v. nummer
Fokker Next Gen N.V.	NL73 ABNA 0401 7872 14	5000006217
St [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Aircraft Design and Systems Engineering B.V.	NL63 INGB 0663 1100 92	5000006220
Fokker Services Group B.V.	NL79 RABO 0374 4946 81	5000006218
Oerlikon Eldim (NL) B.V.	NL74 DEUT 0265 1358 50 BIC: DEUTNL2AXXX	5000006221

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling, stel ik de subsidie vast. Indien de beschikking niet binnen 13 weken kan worden gegeven zal ik u daarvan in kennis stellen en daarbij een redelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon: [REDACTED]

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

[REDACTED]

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift kan uitsluitend per gewone post en niet per e-mail worden ingediend.

Machtigt u iemand om namens u bezwaar te maken? Stuur dan ook een kopie van de machtiging mee. Bij indiening van een bezwaarschrift namens een rechtspersoon, dient u documenten mee te sturen (origineel uittreksel uit het handelsregister en/of een kopie van de statuten van de rechtspersoon) waaruit blijkt dat u bevoegd bent namens de rechtspersoon op te treden.

Bestuurskern

Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum

5 september 2023

Ons kenmerk

IENW/BSK-2023/230975

Bijlage 1: Verplichtingen en voorwaarden bij toekenning Groeifonds (voor zover relevant voor HOT)

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

De commissie NGF geeft de volgende verplichtingen mee:

Datum
5 september 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975

1. De indieners leveren een onafhankelijke *due diligence* aan over de begroting, cofinanciering en besteding van de gelden;
2. De investering van het Groeifonds dient als hefboom voor deelname aan Europese programma's zoals Clean Aviation en Clean Hydrogen. Er wordt dan ook verwacht dat *Luchtvaart in Transitie* Nederland positioneert in deze programma's en een *seat at the table* geeft. De deelname aan de gerelateerde calls zal daarbij als maatstaf gelden, ook voor de toekenning van het voorwaardelijke bedrag;
3. Ontwikkelingen in programmalijn ST zijn vooral nuttig als de ontwikkeling ervan direct aan een *OEM (Original Equipment Manufacturer)* als Boeing, Airbus, Embraer of Bombardier kan worden gekoppeld. Aansluiting bij een *OEM* is een randvoorwaarde voor financiering van het vervolg na de onderzoeks- en ontwerpfase;
4. Maak een uitgebreider plan voor overkoepelend IP-beleid en per (deel)programmalijn;
5. Bouw meer *checks and balances* in in de governancestructuur. Stel een onafhankelijke raad van advies in voor meer draagvlak (inclusief partijen van buiten de sector) en onafhankelijke advisering. Voeg ook nadrukkelijk mensen toe die zorg kunnen dragen voor het inbrengen van het internationale perspectief;
6. Financiering zal geschieden in fases, waarbij na elke fase een *go/no-go-moment* plaatsvindt op basis van de te bereiken KPI's en mijlpalen zoals die in het voorstel staan beschreven.

Voorwaarden bij toekenning (voor zover relevant voor HAPPS)

De commissie kent 119 miljoen euro voorwaardelijk toe aan de deelprogramma's STA (HOT) en STB (HAPSS) met de volgende voorwaarden:

1. Voor zowel STA (HOT) als STB (HAPSS) komt een nader uitgewerkt projectplan;
2. STA en STB hebben aansluiting weten te maken bij Europese programma's;
3. De projecten STA en STB hebben succesvol de in het voorstel genoemde KPI's behaald voor de eerste fase en hebben commitment van een OEM voor bijdrage en afname;
4. De indieners leveren een onafhankelijke *due diligence* aan over de begroting, cofinanciering en besteding van de gelden;
5. Er vindt zowel met de betrokken ministeries als met de staf van het Groeifonds tussentijdse evaluatie plaats van de voortgang van deze projecten.

**Bijlage 2: Projectbeheersplan Luchtvaart in Transitie 1.0 (separaat
verstuurd)**

Bijlage 3: Controle protocol

Bestuurskern
Dir. Luchtvaart
Afd. Duurzame luchtvaart

Datum
5 september 2023

Ons kenmerk
IENW/BSK-2023/230975